



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

קמיני גליה, ת.ז. XXXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד סיוון אסיא
שד' המגינים 44, חיפה
טל': 04-8552292 פקס: 04-8552112
דוא"ל: office@sivan-law.co.il
טל': 048552292 פקס: 048552112

תובעת

זיו מור, ת.ז. XXXXXX
זיו אור, ת.ז. XXXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד אלגז פטריק
מדרך העצמאות 84, חיפה
טל': 04-6886468 פקס: 04-6886469
דוא"ל: Patrick@elguez-law.co.il
טל': 046886468 פקס: 046886469

נגד

1

2

נתבעים

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש להורות לנתבעים להשיב את מצב הבית המשותף לקדמותו ובכלל זאת: להקים מחדש את המרפסת העגולה הפונה לכיוון רח' מעברות (להלן: "המרפסת העגולה") שהרסו; לבנות מחדש את הגדר בהיקף החלקה שנשברה או ניזוקה כתוצאה מעבודות שביצעו, ולהסיר את הברזלים והברזנט הירוק שהוצב על ידם מעל אותה גדר; וכן להרוס ולסלק כל בנייה או התקנת מתקנים שנבנו והותקנו על ידם בתחום החלקה אשר פולשים לשטחים שהוצמדו לדירת התובעת; להרוס ולסלק את משטח הבטון שנבנה על ידם ברכוש המשותף בין שטח ההצמדה שלהם לבין רח' מעברות; להעתיק את מנוע המזגן שהתקינו מעל החצר שהוצמדה לתובעת; להשיב את בלוני הגז וצנרת הגז המשמשים את התובעת למקומם; להשיב את המרזב המנקז את הגג לתוואי בו עבר; להורות לנתבעים להסיר את המצלמה שהותקנה על ידם הפונה לכיוון דירת התובעת; להשיב על כנו את השביל המהווה רכוש משותף המקיף את המבנה כולו; להשיב את הצמחייה שהייתה קיימת בין החלקה מושא ההליך לבין החלקה הסמוכה לכיוון רח' מעברות 4; לחייב את הנתבעים להציג חוות דעת של יערן ולפעול בהתאם לה על מנת לוודא כי עץ האורן הקיים בתחום ההצמדה שלהם לא ייפגע. עוד התבקש ליתן כנגד הנתבעים צו מניעה האוסר עליהם להקים שער חשמלי או כל שער אחר בגבול החלקה הפונה לכיוון רח' מעברות, וליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע שינויים ברכוש המשותף או ברכוש שבבעלות התובעת.

2. הבית מושא ההליך מכיל שש דירות, נמצא ברח' מעברות 1 פינת שד' הנדיב 2, חיפה, ומזוהה כגוש 10774 חלקה 5 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעת היא בעלים של הדירה המזוהה כתת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

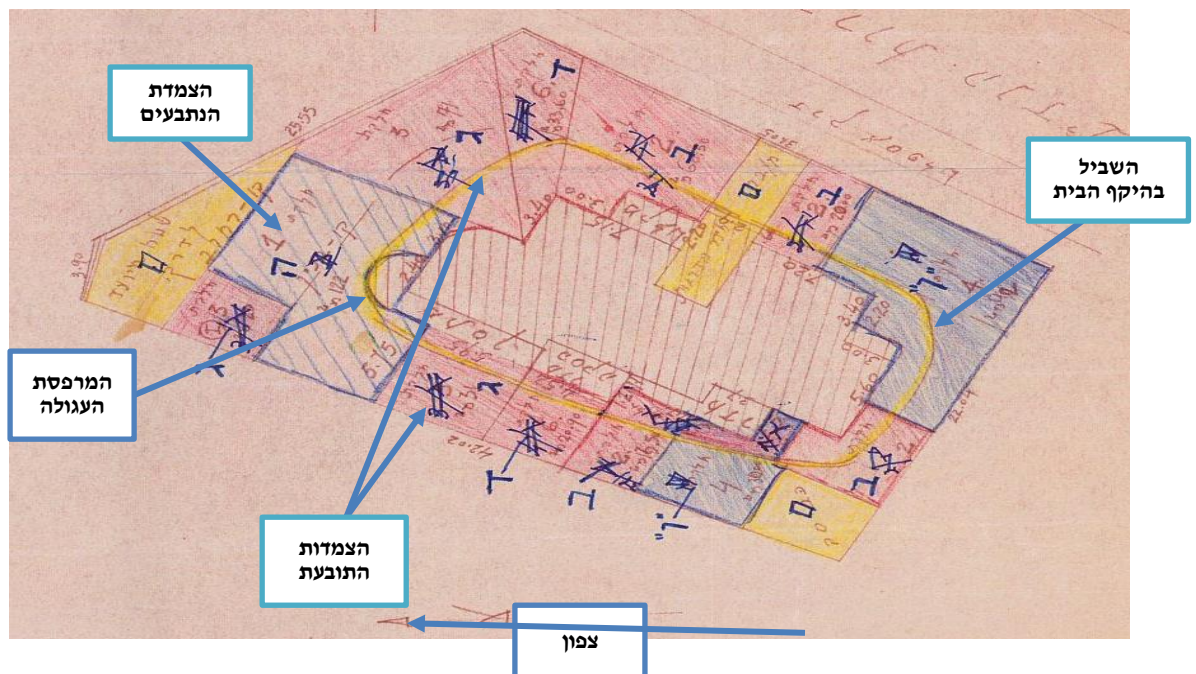
מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלקה 4 המצויה בקומה הראשונה של הבית, והנתבעים הם בעלים של תת חלקה 2 המצויה בקומת הקרקע.

3. בד בבד עם הגשת כתב התביעה הוגשה בקשה למתן סעדים זמניים. ביום 5.2.23 ניתן על ידי צו מניעה ארעי שאסר על הנתבעים או על מי מטעמם להקים שער חשמלי ברכוש המשותף, ולבצע כל פעולה שיש בה כדי לשנות את מצב הרכוש המשותף או את מצב הרכוש שבבעלות התובעת.

4. טרם שאפרט את טענות הצדדים מוצאת אני לצרף קטע מתשריט רישום הבית המשותף שנרשם בשנת 1955. מדובר בתרשים המדגים את החלקה ואת החלקים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות בבית. על גבי התשריט הוספו על ידי הערות על מנת להקל על הבנת הנתונים המפורטים בפסק הדין. לאחריו יובא סעיף שהועתק מתוך צו רישום הבית המשותף בו נקבע כי ההצמדות שסומנו באותיות א'-ט' הוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות. השטחים שסומנו בתשריט בצהוב ונושאים סימון "ס" או "ס'" (סימון 0 משמעו רכוש משותף) מדגימים חלקים בחלקה שנותרו רכוש משותף.



(ה) בדף הרישום של הרכוש המשותף בעמודה "הערות רושם הקרקעות" יש לציין כי שטחי הקרקע המסומנים בתשריט באותיות א, ב, ג, ד, ה, ו, המחסן המסומן באות "ז", ושטחי הגג המסומנים בתשריט באותיות ח, ו-ט, אינם נכללים ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות התביעה –

5. הנתבעים רכשו את דירתם בשנת 2021 או בסמוך לכך והחלו מבצעים שינויים ברכוש המשותף, בדירתם ובהצמדה ה' שבבעלותם, באופן שפוגע בזכויות יתר בעלי הדירות בבית, וזאת חרף פניות התובעת אליהם בהן דרשה להימנע מביצוע פעולות חד-צדדיות.
6. עסקינן בבית לשימור בעל אופי ומראה ייחודיים. החומה שנבנתה בגבול החלקה נמוכה ונועדה לאפשר לכלל העוברים והשבים להתרשם מיופיו וייחודיותו של המבנה ושל החלקה בכללותה.
7. לאחר שהנתבעים רכשו את דירתם הם החלו לשנות את חזיתות המבנה, פרצו פתח יציאה בחזית הפונה לרח' מעברות, הרסו את המרפסת הסגורה הייחודית הפונה לכיוון מעברות ויצרו תחתיה דלת כניסה ויציאה לדירתם.
8. הנתבעים הרסו חלק מהחומה המקיפה את החלקה וזרקו את שער הברזל שהיה מותקן שם. הנתבעים התקינו מעל החומה בגבול החלקה ברזלים עליהם מתחו בד ברזנט ירוק המסתיר את המבנה ומשווה לו מראה של "אתר בנייה".
9. בעת רישום הבית כבית משותף הוצאו מרביית שטחי החצר מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות הבית באופן שלדירת התובעת הוצמדו שלושה שטחים שסומנו באות ג' בצבע אדום, ולדירת הנתבעים הוצמד שטח שסומן באות ה' בצבע כחול. בהתאם לתשריט הרישום נותרו השטחים המסומנים בצהוב כשטחים משותפים, כאשר שטחים אלו כוללים: שטח קרקע בין הצמדת דירת הנתבעים לבין רח' מעברות, את שביל הכניסה לבית, שטח קרקע המצוי בפינה הדרום-מערבית של החלקה ושביל העובר בתוך כלל הצמדות החצר ומקיף את הבית.
10. הנתבעים הגביהו את החצר הצמודה להם ויצקו בה בטון. בתוך כך יצרו שינוי מפלסים בין חלקי החצר השונים, ניתבו מרזב המנקז את הגג כך שחלף שינקז את המים לחצר הצמודה להם הוא מנקז את המים לחצר הצמודה לדירת התובעת, הכל תוך הסגת גבולה של התובעת בשטחים הצמודים לדירתה. משטח הבטון שיצקו הנתבעים חובק עץ אורן גדל מידות ועתיק באופן שקיים חשש שהוא יביא למותו של העץ.
11. הנתבעים סילקו את מתקן בלוני הגז המשמש את דירת התובעת.
12. הנתבעים פרצו ושברו מנעול למחסן שבבעלות משותפת שלהם ושל התובעת, ודרשו ממנה בצורה כוחנית לסלק ממנו את המיטלטלין המשמשים אותה.
13. הנתבעים גדעו עץ ברוש שצמח בתחום החלקה ללא היתר וללא הסכמת יתר בעלי הדירות בחלקה, וכן כרתו צמחייה נוספת שצמחה בשטח החלקה בסמוך לבית ברח' מעברות 4, תוך פגיעה בנוף הנשקף מחלונות דירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. משטח הבטון שנוצק על ידי הנתבעים בתחום ההצמדה שלהם פלש לתחום החצר הצמודה לתובעת ויצר הפרשי מפלסים משמעותיים בין החצר הצמודה לנתבעים לבין החצרות הצמודות לתובעת, באופן שמונע מעבר חופשי בין שטחי החצרות. משטח בטון נוסף נוצק על גבי שטח המהווה רכוש משותף מבלי שהתקבלה לכך הסכמת כלל בעלי הדירות בבית.

15. הנתבעים הודיעו כי בכוונתם להתקין שער חשמלי בתוואי בו היה קיים שער רגיל שהוסר על ידם.

16. הנתבעים הציבו מנוע מזגן על גבי הקיר החיצוני בסמוך לקרקע באזור החצר שהוצמדה לדירת התובעת.

17. הנתבעים התקינו בסמוך לגבול החלקה הפונה לכיוון רח' מעברות פינת שד' הנדיב עמוד ברזל גבוה אשר בקצהו העליון מותקנת מצלמה המכוונת לכיוון דירת התובעת באופן הפוגע בפרטיותה.

תמצית טענות ההגנה -

18. הנתבעים רכשו את הדירה בראשית שנת 2021, והחלו מנסים לקדם תכנית להקמת ממ"דים וחניות בתחום החלקה. התובעת קיבלה לידיה העתק מהתוכנית שהוכנה על ידם, אך לא טרחה להשיב לפניויותיהם בעניין.

19. הנתבעים החלו לבצע עבודות שיפוץ בדירתם וקיבלו צו הפסקת עבודה שהוצא על ידי עיריית חיפה לבקשת התובעת. בקשת הנתבעים לביטול הצו המנהלי, אשר נידונה בבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, נדחתה, וכן נדחה ערעור אשר הגישו לבית המשפט המחוזי בחיפה על אותה החלטה, באופן שצו הפסקת העבודה שהוצא בעינו עומד.

20. עיון בתוכניות המקוריות של הבית משנת 1934 ומשנת 1955 מלמד כי חזיתות הבניין היו שונות מכפי מצבן כיום. מצב הבית היום מעיד על כך שבדירות רבות בבית נסגרו במרוצת השנים מרפסות רבות, ואף בדירות הצדדים להליך נותר רק החלק המעוגל הפונה לכיוון רח' מעברות מה שסותר את טענת התובעת כי בעלי הזכויות בבית הבטיחו במהלך השנים "לשמור ולשמר את אופיו הייחודי" של הבית.

21. אין לאפשר לתובעת לדרוש מאת הנתבעים דבר שהיא אינה דורשת מעצמה. בדירתה נעשו שינויים מרחיקי לכת בחזית המבנה הפונה לכיוון רח' מעברות, ואין להלום כי לא יתאפשר לנתבעים לבצע שינויים דומים.

22. הגדר המצויה בגבול החלקה לכיוון רח' מעברות מסוכנת ונוטה ליפול. הנתבעים, כמו בעלי דירות נוספים בבית, מעוניינים לשפץ את הגדר ההיקפית. המחלוקת היחידה שהתגלעה בין הצדדים היא בשאלה מי יבצע את שיפוץ הגדר שכן, באסיפה הכללית שהתקיימה בעניין נדחתה הצעת הנתבעים לתקן את הגדר מהטעם שנטען כי תיקון הגדר על ידם יצור מעין בעלות של הנתבעים על הגדר, ועל כן ראוי שנציגות הבית המשותף תבצע עבודה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. מוכחשת הטענה כי הנתבעים פלשו לתחום החצרות הצמודות לתובעת, ומוכחשת הטענה כי יסודות משטח הבטון שנוצק על ידי הנתבעים פולש לשטח ההצמדה של התובעת. משטח הבטון נבנה בשטח הצמוד לנתבעים בהתאם לסימון הגבול שבוצע על ידי מודד מטעם התובעת.
24. התובעת עתרה להריסת משטח הבטון שיצקו הנתבעים בשטח הרכוש המשותף המצוי בין השטח שהוצמד להם לבין רח' מעברות. שטח זה מיועד להפקעה לטובת הרחבת דרך ועל כן לא ברורה הטרוניה של התובעת בעניין זה. הבעלים של חלקת משנה 5 נתנו הסכמתם לעבודות שבוצעו על ידי הנתבעים בשטח זה, והנתבעים מקווים כי יעלה בידם לקבל גם את הסכמת הבעלים של חלקת משנה 6 לעבודות אלו.
25. דרישת התובעת להסרת מנוע המזגן מהקיר החיצוני המצוי בסמוך לשטח שהוצמד לה היא דרישה קטנונית וקנטרנית.
26. התובעת אינה מציינת כי מכלי הגז שסולקו על ידי הנתבעים חוברו באמצעות צינור גז פרוביזורי תלוי באוויר למנגל שהוצב במרפסת דירתה, וכי הללו הוצבו ללא רשות בשטח הצמוד לדירת הנתבעים. מכלי הגז לא סולקו כי אם נמסרו לתובעת.
27. הנתבעים לא זרקו את שער הברזל שהיה מותקן בחזית החלקה לכיוון רח' מעברות אלא פירקו את שער הברזל והציבו אותו בצד על מנת לאפשר את ביצוע העבודות. באופן מצער, נגנב השער שפורק ונעלם מהחלקה. הנתבעים התחייבו להתקין שער ברזל דומה תחת שער הברזל שנעלם, ונהיר כי כלל בעלי הדירות בבית יקבלו מפתח לשער.
28. לא ברורה טרוניית התובעת ביחס לשינוי מהלך המרזב שבוצע על ידי הנתבעים. המרזב נוקז קודם לכן לחצר הבית וגם כיום לאחר ניתובו הוא מנוקז לחצר הבית.
29. התובעת התקינה מספר מצלמות על הקיר החיצוני של הבית הפונות ומצלמות את שטח החצר שהוצמד לדירת הנתבעים, בה בעת היא דורשת מהנתבעים להסיר את המצלמה היחידה שהתקינה מכל מקום, ועל מנת למנוע ויכוחים מיותרים, הסירו הנתבעים את המצלמה עליה הלינה התובעת.
30. בתשריט רישום הבית המשותף אכן מופיע שביל צהוב העובר בהיקף הבית כולו, ואולם, הלכה למעשה לא קיים בשטח שביל שכזה. כל החצרות פתוחות ואין כל מניעה או מגבלה לעבור בהן. הנתבעים אמנם יצקו משטחי בטון, אך הושאר מקום להתקנת מדרגות אשר יאפשרו מעבר חופשי סביב הבית.
31. טענת התובעת כי הבטון שיצקו הנתבעים סביב עץ אורן גדול ועתיק צפוי להביא למותו של העץ אינה מבוססת ואינה נתמכת בחוות דעת. היציקה בחצר הנתבעים נעשתה מתוך התחשבות ודאגה לעץ ואגרונום מטעם הנתבעים אישר כי אין כל חשש לעץ האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. התובעת מלינה על כך שהנתבעים פתחו פתח יציאה מהמרפסת העגולה בדירתם לחצר הצמודה להם, אך מעלימה מכבי' המפקחת כי גם במרפסת העגולה שבדירתה נפתח חלון נוסף. התובעת שחרדה מאוד למראה חזית הבית, מעלימה מהמפקחת את העובדה שמדירתה יוצאת צנרת ביוב ודלוחין העוברת באופן לא אסתטי על גבי הקירות החיצוניים של הבית, וכן את העובדה שהתקנה מנוע של מזגן על גבי הקיר החיצוני של הבית.

ההליכים בתיק –

33. ביום 15.2.23 התקיים דיון במעמד שני הצדדים במסגרתו הוסכם על מינוי מודד מטעמי אשר ייתן חוות דעת בה יפרט האם השטחים שיצקו הנתבעים חורגים משטח החצר שהוצמדה להם. בנוסף, הוריתי לנתבעים לפעול לכינוסה של אסיפה כללית בבית אשר על סדר יומה יעמוד נושא השינויים שבוצעו על ידי הנתבעים ברכוש המשותף, לרבות שינויים בקירות החיצוניים של הבית, בגדר הבית והתקנת שער. באותו מועד מונה על ידי המודד דורי כנען (להלן: "המודד") על מנת שייתן חוות דעת כאמור.

34. ביום 26.2.23 נערכה אסיפה כללית בבית, הפרוטוקול הוגש כנספח 17 לתצהיר התובעת. מעיון בפרוטוקול עולה כי לא נערכה הצבעה ולא התקבלה הסכמה כלשהי ביחס לשינויים מושא ההליך.

35. ביום 19.4.23 הוגשה חוות דעתו של המודד המוסכם. למודד נשלחו שאלות הבהרה עליהן השיב ביום 9.5.23. כן התבקש על ידי הנתבעים לזמנו לחקירה.

36. ביום 19.9.23 וביום 31.12.23 התקיימו דיוני הוכחות במסגרתם נחקר המומחה המוסכם דורי כנען על חוות דעתו, והעידו עדים מטעם הצדדים. מטעם התביעה העידו: ניר הר- מומחה בתחום האגרונומיה, מדעי החקלאות, האקולוגיה והגינות, דוב שטויר- בעלים של שתי דירות בבית, גד זיו- בעלים של דירה בבית, גד ליפמן- בעלים של דירה בבית, והתובעת.

מטעם ההגנה העידו: אמיר טנוס- מהנדס ומודד, משה זיו- אביו של הנתבע 1 והנתבע בעצמו.

37. ביום 31.12.23 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים הרלבנטיים להליך:

- א. לחלקה מושא ההליך חזית הפונה לשד' הנדיב בחיפה. משד' הנדיב קיים שביל כניסה המוביל לחדר המדרגות המשותף של הבית. בגבול החלקה הפונה לשד' הנדיב קיימת גדר אבן אשר גובהה הולך ופוחת ככל שמתקדמים מכיוון דרום החלקה לצפונה. חלק הגדר באזור רח' מעברות היה רעוע ואף חסר בסופה, וגובה הגדר בחלקה הנמוך הגיע לכ-40 ס"מ.
- ב. לחלקה מושא ההליך חזית נוספת הפונה לרח' מעברות בחיפה. במועד הביקור לא הייתה קיימת גדר בגבול החלקה הפונה לרח' מעברות ונצפה פתח בו הותקן בעבר שער ברזל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ג. למעט החצר המצויה בפינה הדרום-מזרחית של הבית (אשר סומנה בתשריט לעיל ו'), ולמעט החצר המצויה מצפון לבית (סומנה ה' וצמודה לנתבעים), יתרת החצר בהיקף הבית מלאה מחטי אורן, מוזנחת ואינה מגוננת. פני הקרקע אינם מפולסים.
- ד. ניכר כי עובר לביצוע העבודות שביצעו הנתבעים ניתן היה להגיע בתחום החלקה משטח הצמדה לשטח הצמדה אחר באופן חופשי. אמנם, החצר המסומנת ו' בפינה הדרום-מזרחית נמצאה מגודרת, אך קיימים בה שערים פתוחים שאפשרו מעבר חופשי בין החצרות.
- ה. ניכר כי הנתבעים הגביהו את שטח החצר הצמודה להם, הצמדה ה', באופן משמעותי הן כדי לפלס את שטח ההצמדה שנטען כי הייתה משופעת, והן כדי לצמצם את הפרש הגובה הקיים בין רצפת דירתם לבין החצר הצמודה להם. הגבהת החצר הביאה לכך שבין החצר הצמודה לנתבעים לבין החצרות הצמודות לתובעת, ומשיקות לחצר הנתבעים, נוצרו הפרשי גובה משמעותיים שאינם מאפשרים כיום מעבר סביר בין החצרות. הנתבעים טענו במועד הביקור כי אין מניעה לכך שיבנו מדרגות המובילות משטח החצר הצמודה להם לחצרות הצמודות לתובעת, אלא שמאחר שמלוא שטח ההצמדה של הנתבעים הוגבה ונוצק, לא ניתן לבנות מדרגות המגשרות בין מפלסי הקרקע השונים אלא אם מדרגות אלו ייבנו בתוך שטחי ההצמדות של התובעת (באופן שיגזול שטח משטחה בלבד).
- ו. בין החצר הצמודה לדירת הנתבעים לבין גבול החלקה הפונה לכיוון רח' מעברות, בשטח המהווה רכוש משותף, יצקו הנתבעים משטח בטון.
- ז. בתוך שטח ההצמדה של התובעת נצפו קוצי ברזל יוצאים מתוך יציקת הבטון שיצקו הנתבעים, שנטען שלא היו קיימים במקום טרם שבוצעו עבודות על ידי הנתבעים.
- ח. המרזב היורד מגג הבית על הקיר החיצוני ומסתיים בסמוך למרפסת העגולה בדירות הצדדים להליך ניקז מים לחצר הצמודה לנתבעים, עובר לביצוע העבודות על ידם, ונותב במהלך ביצוע העבודות לכיוון החצר הצמודה לתובעת באופן שהוא מנקז כיום את מי הגשמים מהגג אל החצר הצמודה לתובעת. במועד הביקור הביעו הנתבעים את הסכמתם להחזרת תוואי המרזב למקומו הקודם.
- ט. הנתבעים התקינו מנוע מזגן על הקיר החיצוני המערבי של הבית בגובה קרוב למפלס הקרקע באופן שהוא פונה לחצר הצמודה לתובעת.
- י. הנתבעים פרצו את קירות המרפסת העגולה בדירתם וכן יצרו פתח יציאה מהדירה החוצה מתוכה.

38. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את מרבית רכיבי התביעה הכל כפי שיפורט להלן:

השביל –

40. מעיון בתשריט רישום הבית המשותף אשר קטע ממנו צורף לעיל, עולה כי סומן על גביו סימון צהוב המקיף את כל המבנה, כמעין שביל המקיף את הבית. סימון זה נעדר מידות והוא מסומן כמעין ציור על גבי התשריט. לדידי, סימון סכמטי זה נועד להביא לידי ביטוי גרפי את רצונם של בעלי הדירות בבית לשמר מעבר פנוי ורציף בכל היקף הבית חרף העובדה שכמעט כל חצרות הבית הוצמדו לדירות. יצוין כי בהיעדרו של מעבר חופשי כאמור לא יתאפשר לחלק מבעלי הדירות בבית להגיע לחצר הצמודה להם בהיות חלק מהחצרות "כלואות" בין הבית, גבול החלקה והצמדות חצר אחרות. ויוטעם, החצרות המסומנות באותיות ב', ג', ד', ו', המחסן, חדר ההסקה וחדר הגז, המצויים בצדה המערבי של החלקה, כלואים, באופן שמצפון להם מצויה חצר ה' הצמודה לדירת הנתבעים, ממזרח להם נמצא הבית, ממערב להם מצויה חלקה סמוכה (מעברות 4), ומדרום להם מצויה הצמדה ב' הצמודה לאחת מדירות הבית.

41. נגזר מהאמור כי בעלי הצמדות החצר אינם רשאים לגדר את הצמדותיהם או לבצע בהן שינויים השוללים מיתר בעלי הדירות בבית מעבר, שכן לכלל ההצמדות שאינן גובלות ברחוב לא ניתן להגיע אלא דרך הצמדות אחרות.

42. לאור האמור, והיות שהשביל האמור הוא בבחינת ציור סכמטי, נעדר מידות רוחב ופירוט מרחקים מנקודות ציון ברורות בתשריט, יש, לדידי, לראות בו רק ביטוי לגילוי דעתם של בעלי הדירות לכך שעל כל בעלי הדירות לאפשר מעבר חופשי בשטחי הצמדותיהם בכל היקף הבית.

43. לאור האמור, לא מצאתי לחייב את הנתבעים להותיר שביל גישה בתוואי מסוים בתוך שטח החצר הצמודה להם (שכן גודלו ורוחבו של שביל ספציפי שכזה לא הוכח), אולם הנתבעים חייבים לייצר מעבר חופשי, פנוי ונגיש לכלל בעלי הדירות בבית דרך החצר הצמודה להם ובסמוך למבנה.

משטח הבטון שנוצק בחצר -

44. מורנו סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כי:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' בפרק זה (להלן – התקנון) שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוא הוצמד". (הדגשה שלי - י"ל)

45. סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית קובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, המשנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

46. הנה כי כן, הנתבעים לא היו רשאים לבצע עבודות בחצר הצמודה להם בדומה לביצוע העבודות בתוך דירתם, מבלי שקיבלו לכך את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית, אלא אם כן העבודות הללו אינן גורמות לפגיעה בבעל דירה אחר.

47. נשאלת, אם כן, השאלה האם הגבהת מפלס החצר ויציקת משטח בטון גורמים לפגיעה בדירת התובעת.

48. מחוות דעתו של המודד עלה כי **"בשלושה אזורים נמצאה חריגה של המשטח היצוק או הקירות שנבנו בקצות המשטח מתוך תחומי הצמדה "ה" לתחומי הצמדה "ג" "**. בשטחי החריגות שפורטו בחוות הדעת נלקחו בחשבון עובי הקירות. במענה לשאלות ההבהרה הבהיר המומחה כי חוות דעתו נערכה על בסיס **"הלבשה"** של נתוני המדידה על נתוני תשריט רישום הבית המשותף. בהמשך מפרט המודד כי- **"תשריט הבית המשותף הינו שרטוט שממנו מופק, בתהליך סריקה, קובץ בפורמט PDF. הנתונים המופקים ממנו הם נתונים גרפיים המתקבלים מתוך השרטוט בהתאם לקנה המידה שלו. תהליך הבאתו לקנה מידה בוצע על ידי מתוך מדידות המצב הקיים ומידות הרשומות בגוף התשריט."** ובהמשך- **"אף כי התוצאות אינן אנליטיות אלא גרפיות, תוצאות ההתאמה טובות"**.

49. המומחה נחקר על חוות דעתו והושם דגש רב בשאלות על רמת הדיוק אליה הגיע או יכול היה להגיע בעבודתו על הקובץ שנשרק מתיק רישום הבית המשותף, בשים לב לעובדה שהמודד צריך היה להגיע למידות מדויקות בהתאם לקנה המידה של התשריט. בעניין זה השיב המומחה בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 19.9.23 שורות 36-43 כדלהלן:

"ש: אתה מקפיד לומר "טוב" אתה לא אומר מעבר לזה. גם בשאלות ההבהרה ששאלתי אותך אמרת "תוצאות המדידה טובות". אני מחפש לא "טוב", אני מחפש "הכי טוב", טוב מאוד ומצוין. אני מחפש את האמירה בדבר דיוק כי כשאתה אומר לי "טוב" אתה לא אומר דבר על שאלת הדיוק. אם תוכל לתרגם לי את "הגעתי לתוצאה טובה" למונחים של דיוק.

ת: אני מנסה להגדיר שוב את עניין הטוב. מבחינתי במקרה הזה הגעתי להתאמה טובה מאוד. להגיד שזה משהו אנליטי? חד משמעית לא. בסוף יש לך תוכנית שהיא גרפית עם מספר מידות עליה, זה לא משהו שאתה יכול לחשב אותו אנליטי, ואתה מנסה להגיע לתוצאה הטובה ביותר שאלה אני חושב שהגעתי."

בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 1-5 מאשר המומחה כי קיים מרווח טעות **"אני לא יודע לאמוד אותו היות והנתונים הבסיסיים של התשריט הם נתונים גרפיים ששרטטו גם לא בצורה ממוחשבת**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כפי שדיברנו בזמנו. אתה יכול לשאוף להגיע להתאמה הטובה ביותר, אבל לתת איזה מספר היות וזה לא אנליטי אני לא יכול להגיד אם זה ס"מ, שני ס"מ, או שאין טעות. מה שאני כן יכול להגיד זה שבמקומות בהם ראיתי סטייה, הסטייה היא מעבר לגרפיקה. זו לא טעות של עובי קו או של תרגום לקנה מידה במקרה דנן".

50. עיון בחוות דעת המודד מלמדת על כך שהסטייה באזור המסומן בחוות הדעת במס' 1 היא 0.6 מ"ר. הסטייה באזור המסומן 2 היא 1.54 מ"ר והסטייה במקום המסומן 3 היא 5.42 מ"ר. הנתבעים טענו כי התשריט נעדר מידות מדויקות ועל כן מרווח הטעות בו גדול. לאחר שעיינתי בתשריט ושמעתי עדות המודד לא מצאתי לקבל טענה זו. אמנם התשריט נערך בשנות ה-50, והוא אינו כולל מידות רבות, אך המודד הפיק מהנתונים הגרפיים שבו את הנתונים שנדרשו לו לצורך הגעה למסקנותיו ולשיטתו בצורה טובה מאד. עדותו זו לא הופרכה, וגם אם נפל אי דיוק קל בחישוביו של המודד לא סביר כי אי דיוקים אלו פועלים כולם לרעת הנתבעים. ויוטעם, כאשר מדובר על שלושה אזורי סטייה, הרי שמבחינה סטטיסטית סביר כי ממצאי המומחה ביחס לאפשרות הסטייה אינם פועלים רק לרעתם של הנתבעים.

51. למקרא חוות הדעת, התשובות לשאלות ההבהרה, ולאחר ששמעתי את עדות המומחה שוכנעתי כי חוות דעתו אמינה, נערכה ביסודיות ולקחה בחשבון את נתוני השטח בהתאמה לתשריט רישום הבית המשותף. אני קובעת כי חוות הדעת לא הופרכה ומוצאת אני לאמצה כפי שהיא.

52. בשלב ההוכחות טענו הנתבעים כי באזור המסומן בחוות הדעת בסימון 3 בוצעה היציקה באופן שחורג לשטח הצמוד לתובעת בתיאום עמה, ולאור רצונה כי יותר מעבר נגיש להולכי רגל בין השטח הצמוד לה לשטח הצמוד להם (ראו עדות המהנדס אמיר טנוס עמ' 10 לפרוטוקול מיום 19.9.23 שורות 34-40). מנגד, התובעת הכחישה טענה זו, ראו עדותה בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 30-32. מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעים מהטעמים הבאים: ראשית, עדות התובעת הייתה אמינה עלי, שכן לא סביר בעיניי כי התובעת תדרוש מהנתבעים לבצע את היציקה באופן שיפלוש לתוך השטח הצמוד לה שעה שממילא הם מחויבים לאפשר מעבר חופשי ונגיש סביב הבית. שנית, טענה זו בדבר הסכמה לא פורטה בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים, וברי כי לו אכן הייתה מבוצעת היציקה שם לבקשתה כאמור היה הדבר מפורט בכתב ההגנה שהגישו. משלא נטען כאמור בכתב ההגנה הרי שמדובר בהרחבת חזית אסורה. שלישית, בשים לב לעובדה שהיחסים בין הצדדים לא היו טובים במועד בו נוצק משטח הבטון, והתובעת לא הפסיקה להטריד ולעכב את הנתבעים בעבודתם (ובכלל זאת פנתה להוצאת צו הפסקת עבודה), כך לשיטתם, סביר להניח כי הנתבעים לא היו מסתפקים בהסכמה בעל פה של התובעת והיו בוחרים לעגן הסכמה זו בכתובים. רביעית, בחוות הדעת של המודד מטעמי נקבע כי הבניה שביצעו הנתבעים חורגת לשטחה של התובעת. הנתבעים טענו כי היציקה בוצעה על בסיס סימונים שביצע המודד מטעם התובעת. משהכחישה התובעת טענה זו ולא כללה את המודד מטעמה בין העדים שבדעתה להביא לעדות, מתבקש היה שהנתבעים יעשו כן ויבקשו להזמין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעדות מטעמם, על מנת לאשר טענתם כי היציקות בוצעו על בסיס סימוני. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו בעניין ע"א 548/78 פלונת נ' פלונת, פ"ד ל"ה(1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

53. לאור האמור לעיל, ומשהוכח כי יציקת הנתבעים חורגת להצמדת התובעת אני מורה לנתבעים להרוס את חלקי המשטח והגדרות הפולשים לשטחי ההצמדות של התובעת כמפורט וכמודגם בחוות הדעת באזורים המסומנים 1, 2 ו-3 בחוות הדעת (שתהווה מעתה חלק בלתי נפרד מפסק הדין).

54. באשר לקוצי הברזל אליהם הופניתי במועד הביקור במקום העיד אבי הנתבע כדלהלן:

"אני לא מכחיש שאני העמדתי את הקוצים האלה ושצריך לסלק את זה משם, זה מכוער."

55. אני מורה אפוא לנתבעים לסלק את קוצי הברזל מההצמדה של התובעת.

56. באשר להגבהת מפלס החצר ע"י הנתבעים, במועד הביקור במקום התרשמתי כי הגבהת מפלס החצר הצמודה לנתבעים אינה מאפשרת מעבר חופשי בתחום החצר, משום שקיימים הפרשי מפלס משמעותיים בין החצרות הצמודות לתובעת לבין החצר הצמודה לנתבעים שניתנת לגישור רק באמצעות התקנת מדרגות. הנתבעים ציינו הן בביקור במקום והן בדיונים שהתקיימו כי אין מניעה מבחינתם לבנות מדרגות שיאפשרו מעבר בין החצרות דרך השטח הצמוד להם, אלא שבמצב הקיים היום לא ניתן לבנות את המדרגות אלא בתוך שטחי החצר שהוצמדו לתובעת, ואת זאת אין לאפשר. אין להלום כי הנתבעים אשר הגביהו את מפלס החצר הצמודה להם יציעו להקים מדרגות אשר יגשרו בין מפלסי החצרות בתוך תחומי החצרות הצמודים לתובעת, ובכך יגסו, הלכה למעשה, בשטח הצמודתיה על מנת לגשר על פער הגבהים שהם יצרו. על הנתבעים, אשר יצרו במו ידיהם את הפרשי המפלסים, להקים את המדרגות המגשרות בין שטחי החצר בתוך השטח הצמוד להם.

57. לאור האמור, אני מורה לנתבעים להרוס חלק מהשטח שנוצק על ידם ולצמצם את שטח המילוי ויציקת הבטון באופן שיאפשר להם לבנות בתוך תחום החצר הצמודה להם מדרגות תקניות אשר יגשרו בין שטחי החצרות השונים ויאפשרו מעבר חופשי ונגיש לכל בעלי הדירות בבית בין החצרות. לחלופין, רשאים הנתבעים לסלק את המילוי ואת משטח הבטון בכל שטח החצר הצמודה להם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולחשיב את מפלס הקרקע לקדמותו, קרי, להתאימו לגובה מפלסי החצרות הסמוכים לחצר הצמודה להם.

58. כל הסעדים עליהם הוריתי בפרק זה יבוצעו על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

פתיחת פתח יציאה מהדירה, הריסת קירות המרפסת העגולה ויציקת משטח בטון ברכוש המשותף
בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדר רכוש משותף כדלהלן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". (הדגשה שלי י"ל)

59. מעיון בתמונה הרביעית לנספח 2 לתצהיר התובעת ובמוצג נ/9 עולה כי בדירות הצדדים להליך הייתה קיימת מרפסת עגולה הפונה לכיוון רח' מעברות. המרפסת בדירת התובעת הייתה פתוחה, והמרפסת בדירת הנתבעים הייתה סגורה.

60. אין מחלוקת על כך שהנתבעים הורידו את הקירות החיצוניים אשר סגרו את מרפסת דירתם, עדות לכך אף ניתן לראות בתמונה השישית שצורפה כנספח 2 לתצהיר התובעת בה נראה מקום החיבור של הקירות החיצוניים אל קיר הבית.

61. מורנו סעיף 2(א) בתקנון המצוי שבחוק המקרקעין כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזיתו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה". (הדגשה שלי י"ל)

62. אין מחלוקת על כך שלא התבקשה ולא התקבלה הסכמה של מי מבעלי הדירות בבית לשינויים שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף, וגם לא התקבל היתר בנייה למי מהעבודות, ככל שנדרש, ראו בעניין עדות הנתבע בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 35-39, וראו חקירתו הנגדית של המהנדס אמיר טנוס, שהעיד מטעם הנתבעים, בה הוא מאשר בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 19.9.23 שורות 16-17 כי לא הוגשה תכנית רישוי כלשהי ביחס לעבודות שביצעו הנתבעים.

63. אמנם, כאמור לעיל, ניכר כי הנתבעים הסירו את הקירות החיצוניים שסגרו את המרפסת העגולה בדירתם, ואולם, מעיון בתוכניות הבניין של הבית משנת 1934 ומשנת 1955, אשר הוצאו מתיק הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עולה כי המרפסת העגולה בדירת הנתבעים הייתה במקור פתוחה ולא סגורה, ולא ברור מתי נסגרה ועל ידי מי. לאור האמור, ובשים לב לכך ש"פגיעה ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף" הוגדרה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי כפגיעה בחזיתו החיצונית התקינה והאחידה של הבית "כפי שהייתה בעת גמר הבנייה", הרי שהריסת הקירות החיצוניים של המרפסת העגולה בדירת הנתבעים משיבה, הלכה למעשה, את חזית הבית למצבה "כפי שהייתה בעת גמר הבנייה", ואינה פוגעת בה.

64. לאור האמור, בנסיבות תיק זה, לא מצאתי לקבוע כי שבירת הקירות החיצוניים של המרפסת העגולה בדירת הנתבעים מהווה "פגיעה ברכוש המשותף" כהגדרתה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, ומשכך, לא מצאתי כי נדרשת לה הסכמת האסיפה הכללית.

65. באשר לטענת התובעת ולפיה רשויות התכנון ובית המשפט השלום והמחוזי דחו את טענת הנתבעים ולפיה הריסת המרפסת העגולה מביאה להחזרתה למצבה ההיסטורי כפי העולה מהיתרי הבניה המקוריים של הבית, לא מצאתי אותה רלוונטית להליך זה שכן, ההחלטות אליהם הפנתה התובעת (נספחים 7 ו-8 לתצהירי הנתבעים) מתייחסות למישור התכנוני, ונקבע בהן כי היתר הבניה המקורי מוגבל בתוקף למספר שנים במהלכן יש לממשו, ולא ניתן על בסיסו לבנות שנים רבות לאחר מכן ללא שהוצא היתר בניה חדש. בהליך זה נבחנים השינויים שביצעו הנתבעים במישור הקנייני לאור הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי ועל כן אין בקביעות אלו כדי לקבוע מסמרות בעניין הקנייני.

66. ואולם, נותר לבחון האם יש להורות לנתבעים להשלים את מעקה המרפסת באופן שאינו מאפשר יציאה מהמרפסת לחצר או שניתן להותיר את המרפסת כפי שהיא כיום לאחר שבירת חלק מהמעקה. בהקשר זה, טוענים הנתבעים כי אין לראות בשבירת המעקה פגיעה בחזותו החיצונית האחידה של הבית שכן, ממילא, לא קיימת חזית אחידה לבית לאחר שבמרבית דירות הבית בוצעו שינויים רבים אל מול תוכניות היתרי הבנייה. בעניין זה הם מפנים למרפסות רבות בבית שהיו פתוחות במקור ונסגרו במרוצת השנים על ידי בעלי הדירות, לרבות חלק מהמרפסת העגולה והמרפסות המצויות משני עבריו של חדר המדרגות.

67. מעיון בתמונות שהוגשו לתיק, ולמשמע העדים שוכנעתי כי אכן נסגרו בבית מרפסות רבות, ונעשו שינויים נוספים דוגמת יציקת משטח בטון וריצוף בצדו הדרום-מערבי של הבית ועוד. ואולם, למשמע העדים כולם ולאחר שקיימתי ביקור במקום נוכחתי לראות כי מדובר על שינויים שנעשו לפני עשרות שנים, יעידו על כך הריצוף הישן והצבע הדהוי של הקירות החיצוניים באזורי הסגירות. כלל העדים שהעידו בתיק טענו כי אותן סגירות נעשו טרם שרכשו דירותיהם ולא ידעו לפרט אם אכן בוצעו סגירות, על ידי מי, ומתי. ראו בעניין עדות מר דוב שטויר, בעל דירות בבית משנת 1985 אשר העיד בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 19.9.23 שורות 3-5 כי כבר בשנות ה-80 המרפסות היו סגורות ולא פתוחות כמודגם בהיתרי הבנייה משנת 1934 ומשנת 1955, וראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 5-6 שם העיד כי היציאה מדירה תת חלקה 1 לחצר הייתה קיימת מאז ומעולם. עדותו זו הייתה אמינה עלי ולא הופרכה, וראו עדות מר גד זיו, בעל דירה בבית, שהעיד בעמ' 14 לפרוטוקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/71/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדיון מיום 19.9.23 שורות 15-20 כי מצב המרפסות עובר להגשת התביעה קיים לפחות 30 שנה. וראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 19.9.23 שורות 17-23 שם העיד כי התקנת השער על ידי מר ליפמן נעשתה בהסכמת השכנים. עדותו זו הייתה אמינה עלי ולא הופרכה. ראו גם עדות מר גד ליפמן, בעלים של דירה בבית, אשר העיד כי הוא מכיר את הבית כילד וכמבוגר מזה 50 שנה. מעדותו עלה כי לא נעשו בבית שינויים מהותיים במרוצת השנים למעט השינויים שעשו הנתבעים לאחרונה. העד העיד כי כלל המרפסות בבית לא שוננו מאז היה ילד, למעט מרפסת זיזית שנבנתה בדירתו, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 1-50, וראו עדות התובעת בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 1-14 ממנה עלה כי היא רכשה את הדירה בשנת 1998 במצבה כפי שהיא היום ולא ידוע לה כי בוצעו בדירתה או בבית כולו שינויים. היתרי הבנייה שהוגשו לתיק הם משנת 1934 ומשנת 1955, וחלוף שנים כה רבות ממועד ביצוע הסגירה, ללא שהוגשה תביעה כלשהי על ידי מאן דהוא, מלמדת על כך שאותן סגירות נעשו בהסכמת בעלי הדירות בבית או למצער מעבירה את נטל ההוכחה להוכיח אחרת לצד הטוען כנגד אותן סגירות. לאור האמור, לא שוכנעתי כיב בוצעו שינויים בדירות הבית, וככל שבוצעו לא הוכח כי לא התקבלו להן הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.

68. זאת ועוד, בסעיף 71ב לחוק המקרקעין שעניינו הרחבת דירה נקבע בס"ק (ג) כי: **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין"**. בסעיף נקבעה קונסטרוקציה משפטית ולפיה רואים בעל דירה שהרחיב את דירתו כמסכים להרחבה דומה של בעל דירה אחרת. ואולם, לא קיימת קונסטרוקציה משפטית דומה ביחס לשינויים המבוצעים ברכוש המשותף שאינם עולים כדי הרחבת דירה. הפועל היוצא מהאמור הוא שאף אם בוצעו שינויים ברכוש המשותף על ידי בעל דירה אחד אין הם מכשירים ביצוע שינויים ברכוש המשותף על ידי בעל דירה אחר, ואף אינם משתיקים את האחר מלטעון כנגד אותם שינויים. וראו גם ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לו (2) 444, נפסק כי:

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

69. היות שמהתמונות ומהתשריטים שהוגשו לתיק עלה בבירור כי בשתי הדירות (של התובעת ושל הנתבעים) היו קיימות מרפסות עגולות עם מעקה עגול שלם, ועל מנת שלא תיפגע חזיתו האחידה של המבנה, אורה לנתבעים להשלים את מעקה המרפסת, למעקה עגול שלם בכל היקף המרפסת, בדומה למעקה המרפסת בדירת התובעת. האמור יבוצע על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

70. לחלופין, יהיו רשאים הנתבעים לבנות חזרה את הקירות של המרפסת העגולה כפי שהיו עובר לביצוע העבודות על ידם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. לגבי המשטח שיצקו הנתבעים ברכוש המשותף הסמוך לרח' מעברות, לא נסתרה הטענה כי מדובר ביציקה שבוצעה ברכוש המשותף, ולא הובאה כל ראיה לכך שהאסיפה הכללית של הבית אישרה לבצע שינוי זה ברכוש המשותף (על אף שניתנה לנתבעים ההזדמנות להשיג הסכמה זו גם בדיעבד), ומשכך, אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר את משטח הבטון שיצקו ברכוש המשותף ולהשיב מצב הקרקע לאדמה, האמור יבוצע בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

התקנת מזגן על גבי הקיר החיצוני –

72. בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722 (1963) ושלא שונתה עד היום, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

73. אכן בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בין ברכוש המשותף ובין בדירה אחרת, כהוראת סעיף 2 שצוטט לעיל, אלא אם קיבל תחילה את הסכמת בעל הדירה האחרת או הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, לפי העניין.

74. יחד עם זאת נקבע בפסיקה שהתקנת מזגנים הינה שימוש סביר ברכוש המשותף בתנאי מזג האוויר של הארץ. ראו ע"א 991/97 נציגות הבית המשותף נ' אבן (נבו, 20.1.98) וכן ראו ת"א 487/11 רודיק נ' רביד (נבו, 16.4.2012) שם נקבע:

" מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי ולהתייחס אליה כשימוש רגיל וסביר. המבחן בין היתר הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן, כל אימת שההתנגדות להצבת המזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור בין אם בשל ראש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן יש לראות כשימוש רגיל".

75. שומה, אפוא, על מי שמתקין מזגן, שיתקינו באופן שיהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, והמעטפת החיצונית של הבית הינה במובהק רכוש משותף, ובעיקר – שיתקינו בתום לב ובהגינות. הפסיקה מייחסת חשיבות עליונה לחובת מימוש הזכויות של בעלי דירות בבית משותף בתום לב, בהגינות, ביושר, ומתוך התחשבות בצרכי הזולת. ראו רע"א 8186/07 כרמל נ' ינקוביצקי (נבו, 1.1.2008).

76. נשאלת, אם כן, השאלה האם התקנת מנוע המזגן ע"י הנתבעים במקום ובאופן שהותקן הינה בתום לב ותוך התחשבות בצרכי הזולת ועולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/71/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

77. לאחר שקיימתי ביקור במקום התרשמתי כי התקנת מנוע המזגן המשמש את דירת הנתבעים על הקיר החיצוני ברום הצמדת החצר הצמודה לדירת התובעת, אינה סבירה. לא הובא כל טעם מדוע לא הותקן מנוע המזגן על גבי הקירות החיצוניים המצויים באזור החצר הצמודה לדירת הנתבעים.

78. נראה כי הנתבעים בחרו למקם את מנוע המזגן מחוץ לטווח הצמדת החצר שלהם על מנת למנוע זריקת אוויר ורעש ממנוע המזגן לכיוון החצר הצמודה להם בה הם עושים שימוש. התקנת מנוע המזגן במיקום הנוכחי מביא לפליטת אוויר לכיוון הצמדת החצר המשמשת את התובעת. התנהלות זו מהווה התנהגות בחוסר תום לב שאין להתירה. גם העובדה שהתובעת אינה עושה כיום שימוש משמעותי, אם בכלל, בחצר הצמודה לה, אין בה כדי להפוך את אותה חצר להפקר.

79. לאור האמור, אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להעתיק בתוך 60 יום מהיום את מנוע המזגן למיקום שאינו מופנה להצמדת מי מבעלי הדירות בבית אלא אם קיבל את הסכמת אותו בעל דירה.

הגדר והשער –

80. מעיון בתמונות שהוגשו לי וכן לאחר שקיימתי ביקור במקום התרשמתי כי גובה הגדר המקיפה את החלקה אינו אחיד, והוא מתחיל בגובה של כ-1.20 מטר בפינה הדרום-מזרחית של החלקה ויורד בהדרגה עד לגובה של כ-40 ס"מ. כן ניכר כי במסגרת העבודות שביצעו הנתבעים נהרס חלק הגדר הקרוב לרח' מעברות.

81. מעדות המהנדס אמיר טנוס, שהובא מטעם הנתבעים, עלה כי מצב הגדר מסוכן, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 19.9.23 שורות 29-42. עדותו זו לא הוכחשה ולא הופרכה, וגם במועד הביקור במקום נצפו סדקים רבים בקטע הגדר הסמוך לפינת הרחובות מעברות ושד' הנדיב.

82. התובעת טענה כי יש לחייב את הנתבעים לבנות חזרה את הגדר שנהרסה באופן שישמור על הגובה המקורי של הגדר. לשיטתה, גובה הגדר הנמוך במיוחד נועד לאפשר לעוברים ושבים לראות את יופיו של המבנה שהוא מבנה לשימור יפה ומיוחד.

83. בביקור במקום שהתקיים במעמד הצדדים נוכחו משתתפי הביקור לראות כי גם באזור בו הגדר מגיעה לגובה של כ-1.20 מטר, הבית אינו מוסתר ויופיו ניבט לעיני העוברים והשבים. לאור זאת, ובשים לב לעובדה שהצדדים הסכימו כי קיים מפגע של חזירי בר באזור אשר גדר בגובה של כ-40 ס"מ אינה מונעת מהם להיכנס לתחום החלקה, ממילא נדרש להשלים את הגדר שנהרסה ולחזק את חלקי הגדר האחרים שנחזו להיות סדוקים ורעועים, מצאתי לחייב את הנתבעים להשלים את חלק הגדר החסר תוך שאני מאפשרת להם להגביה את הגדר לכל אורכה לגובה שלא יעלה על 1.20 מטר. וראו עדותו של מר ליפמן בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 26-27 בה ציין כי אין לו התנגדות להגבהת הגדר. כן, אני מורה לנתבעים להסיר בתוך 60 יום מהיום את יריעת הברזנט שהתקינו מעל הגדר משום שהתרשמתי כי הם פוגעים במראה הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. באשר לשער, אבי הנתבע 1 הודה בתצהיר עדותו הראשית כי שער הברזל שהיה מותקן בגבול החלקה לכיוון רח' מעברות פורק על ידם, הונח בצד ונעלם.

85. למשמע עדויות בעלי הדירות בבית, ולאחר שקיימתי ביקור במקום בו הביעו הנוכחים הסכמתם להתקנת שער ברזל שאינו חשמלי בגבול החלקה, אורה על התקנת השער המודגם בתמונה שצורפה כנספח 29 לתצהיר אבי הנתבע, וראו הסכמת מר ליפמן בחקירתו הנגדית בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 7-9, בה מציין העד בשורה 9 כי השער שבדעת הנתבעים להתקין "זה שער כמו שהיה רק יותר חדש" וראו גם עדות התובעת בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורה 35 "אין לי התנגדות לשער. היה שם שער".

86. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, להתקין על חשבונם שער דומה לשער שהודגם בתמונה שצורפה כנספח 29 לתצהיר אבי הנתבע 1.

87. העבודות המפורטות בפרק זה יבוצעו על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

הסטת תוואי המרזב –

88. אבי הנתבע 1 העיד בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 31.12.23 שורות 27-42 כי עובר לביצוע העבודות שביצעו הנתבעים, המרזב שניקז את הגג הסתיים כחצי מטר מעל הקרקע בחצר הצמודה להם, והמים היו ניתכים לאדמה, וכי לאחר ביצוע העבודות תוואי המרזב הוארך לכיוון האחורי של החצר. בביקור במקום שקיימתי נוכחתי לראות כי המרזב המנקז את גג הבית ועובר בצמוד למרפסות העגולות של הצדדים להליך חובר לצינור ניקוז שהוטמן בתוך יציקת הבטון שיצקו הנתבעים כך שהמים מובלים לכיוון החצר הצמודה לדירת התובעת, באופן שהם מתנקזים מהגג דרך המרזב ונשפכים כיום לחצר הצמודה לתובעת.

89. טוב עשו הנתבעים משהציעו במועד הביקור במקום לבטל את חיבור מרזב זה להארכה שביצעו באופן שהמים מהגג יחזרו וישפכו לחצר הצמודה להם.

90. ניתן בזאת צו עשה המחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, להשיב את מצב המרזב לקדמותו באופן שהמים המתנקזים מהגג יחזרו וינקזו לחצר הצמודה להם. האמור יבוצע בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

בלונים וצנרת גז –



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/71/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

91. הצמדה של בעל דירה אינה מאפשרת לו להעתיק מתוך שטח ההצמדה מתקנים משותפים או פרטיים שהיו מותקנים בה מקדמת דנא. ראו בעניין את הדברים שנכתבו בפסק דיני (מפקח חיפה) 729-16 חורי עפו נ' שעאר מוניב (נבו, 2.5.19).

92. על אף האמור, ומשציינה התובעת במועד הביקור במקום ובסעיף 20 לסיכום טענותיה כי אין לה עוד עניין בהשבת בלוני הגז למיקום המקורי בחצר הצמודה לנתבעים, לאחר שהיא עברה לשימוש בכירים חשמליות ואינה משתמשת עוד בגז, לא מצאתי ליתן סעד כלשהו בעניין.

המצלמה –

93. במועד הביקור במקום התרשמתי כי המצלמה שהתקינו הנתבעים על גבי עמוד מופנית לכיוון דירת התובעת באופן שעלול לפגוע בפרטיותה.

94. בביקור במקום שהתקיים הביעו הנתבעים את הסכמתם לסלק את המצלמה, אשר לטענתם כלל אינה פועלת, ובסיכומי התשובה צוין בסעיף 20 כי העמוד והמצלמה הוסרו.

95. לאור האמור, לא נדרש עוד סעד בעניין.

עץ אורן והצמחייה –

96. התובעת הגישה מסמך המתיימר להיות חוות דעת של אגרונום, הוגש וסומן ת/3. עיון במסמך מעלה כי הוא לא נערך כדרך שנערכת חוות דעת.

97. לא הובהרה דיה טענת התובעת בדבר סוג הצמחייה שיש להשיב ולשתול בתחום החלקה, כאמור בעת ביקור במקום לא הבחנתי בצמחייה כלשהי אלא במחטי אורן בלבד. לא הוכח די הצורך האם הצמחייה שהתובעת טוענת כי היתה בחצר הייתה חיה, אם לאו. לא הוכחה טענת התובעת כי משטח הבטון שנוצק באופן החובק את עץ האורן מסכן אותו ועלול להביא למותו של העץ. לאור האמור, לא מצאתי לתת צו המחייב את הנתבעים לשתול צמחייה כלשהי בתחום החלקה ולא מצאתי לחייבם להסיר את הבטון שנוצק סביב עץ האורן.

98. עם זאת, אין מניעה לכך שנציגות הבית המשותף תקבל החלטה בדבר שתילת צמחייה בתחומי הרכוש המשותף, ואין מניעה לכך שכל בעל דירה ישתול צמחייה כראות עיניו בתחומי השטח הצמוד לו, ובלבד שאותה צמחייה לא תגרום לנזק כלשהו למי מבעלי הדירות בבית או לתשתיות העוברות בתחום החלקה ולא תפריע למעבר החופשי בהצמדה לעבר ההצמדות האחרות.

סוף דבר –

99. אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לבצע את האמור להלן בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין על חשבונם באמצעות בעל מקצוע מטעמם את העבודות הבאות:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/71/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- א. לייצר מעבר חופשי, פנוי ונגיש לכלל בעלי הדירות בבית דרך החצר הצמודה להם ובסמוך למבנה.
- ב. להרוס את חלקי המשטח והגדרות הפולשים לשטחי ההצמדות של התובעת כמפורט בחוות הדעת באזורים המסומנים 1, 2 ו-3.
- ג. לצמצם את שטח המילוי ויציאת הבטון באופן שיאפשר להם לבנות בתוך תחום החצר הצמודה להם מדרגות תקניות אשר יגשרו בין שטחי החצרות השונים ויאפשרו מעבר חופשי ונגיש לכל בעלי הדירות בבית בין החצרות. לחלופין, רשאים הנתבעים לסלק את המילוי ואת משטח הבטון ולהשיב את מפלס הקרקע לקדמותו, קרי, בגובה דומה למפלסי החצרות הסמוכים לחצר הצמודה להם.
- ד. להשלים את מעקה המרפסת, למעקה עגול שלם בכל היקף המרפסת, בדומה למעקה המרפסת בדירת התובעת. לחלופין, יהיו רשאים הנתבעים לבנות חזרה את הקירות של המרפסת העגולה כפי שהיו עובר לביצוע העבודות על ידם.
- ה. להשלים את הגדר שנהרסה ולחזק את חלקי הגדר האחרים שנחזו להיות סדוקים ורעועים. לצורך כך יהיו רשאים להגביה את הגדר לכל אורכה לגובה שלא יעלה על 1.20 מטר. כן, אני מורה לנתבעים להסיר את יריעת הברזנט שהתקינו מעל הגדר.
- ו. להתקין שער דומה לשער שהודגם בתמונה שצורפה כנספח 29 לתצהיר אבי הנתבע 1.
- ז. להשיב את מצב המרזב לקדמותו באופן שהמים המתנקזים מהגג יחזרו וינקזו לחצר הצמודה לדירת הנתבעים.
- ח. לסלק את משטח הבטון שיצקו ברכוש המשותף בסמוך לרח' מעברות.
- ט. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית.

הוצאות ההליך-

100. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

101. [תקנה 151\(א\)](#) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב

בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" ([תקנה 151\(ב\)](#) לתקנות).

102. [בתקנה 155](#) לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

103. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכמות הדיונים שהתקיימו, לאסמכתאות להוצאות שהוגשו לתיק ומלמדות על ההוצאות שהוציאה התובעת מהן מצאתי להכיר במלוא ההוצאות שפורטו, למעט שכר האגרונום (שלא הגיש מסמך הערוך כחוות דעת), אני מחייבת את התובעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך כולל של 35,691 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום יב' באדר א' התשפ"ד (21.2.24).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין